פרק א

רי"ף עמ' א **א חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם** [ב.] **בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או מיאנו או שנתגרשו** [ב:] **או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ואם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו:**

ב יש שואלין אשה שהיתה נדה כשמת בעלה תיאסר להתייבם אפילו טבלה כמו אחות אשה שאינה מתייבמת אע"פ שמתה אשתו תשובה לדבריהם דלא שייך למילף נדה מאחות אשה דלא דמיא לעריות שאסורות לייבם משום קורבות ומותרות לשאר העולם אבל נדה אסורה לכל ואע"ג דלאו בת ייבום היא בעת נדתה חליצתה חליצה ולא דמי לחליצת מעוברת דלא שמה חליצה לריש לקיש לקמן בפרק החולץ (יבמות לה:) משום דאינה עולה ליבום דשאני נדה שעומדת לטבול ולטהר כדרך כל הנשים אבל מעוברת שמא תלד ועוד דאף אם בא עליה בנדתה קנאה כדמוכח בפסחים בפרק אלו דברים (פסחים עב:) דקאמר ר' יוחנן אשתו נדה בעל חייב יבמתו נדה בעל פטור ופריך עלה יבמתו מאי שנא דקא עביד מצוה וכו' אלמא משמע דקני לה אם בא עליה הלכך מיקריא שפיר עולה ליבום:

ג או שנמצאו איילונית מפרש בתוספ' אפי' נמצאו איילונית אחרי מיתת הבעל כי הוברר הדבר שלא היתה אשתו מעולם דקדושי טעות הוו ומשמע דאיילונית לא בעיא גיטא אפי' מדרבנן דאי בעיא גט מדרבנן לא היתה צרתה מתייבמת כדתנן במתני' דף ב: כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת אלמא על ידי קידושין דרבנן מיתסרא צרה וקשה מהא דאמר בפרק אלמנה ניזונית דף ק: הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה ומשמע כתובה הוא דלית לה הא גיטא בעיא כדדייקינן בפ' המדיר (כתובות עג.) גבי כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה וי"ל דבהמדיר דייק משינוי הלשון דברישא תני על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת ובסיפא קתני כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה ועוד דבפרק אלמנה לא הוה מצי למיתני אינן צריכות גט משום דקתני שניה בהדייהו ותדע דעל כרחיך אין לדקדק הא גיטא בעיא דהא ממאנת לא בעיא גט ומיהו קשה מהא דתנן בגיטין בפ' השולח (גיטין מו:) המוציא את אשתו משום איילונית לא יחזיר ומפרש התם משום דחיישינן לקילקולא דשמא תינשא לאחר ויהיו לה בנים ויאמר הבעל אילו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל אלמא דבעיא גט ויש לומר דהתם מיירי דמוציאה משום ספק איילונית שאין הסימנים ניכרין יפה בה תדע מדקתני סיפא נשאת לאחר והיו לה בנים ואילו היתה ודאי איילונית אין לה רפואה דהא לקמן בפרק הערל (יבמות עט:) פליגי ר"ע ור"א בסריס חמה אם חולץ וחולצים לאשתו לפי שיש לו רפואה ובאיילונית לא אשכחן דפליגי לפי שאין לה רפואה ואע"ג דבקדש על תנאי וכנסה סתם איכא מאן דאמר בפרק המדיר (כתובות עב:) דבעיא גט היינו דוקא בשאר מומין דאיכא דמחיל אבל באיילונית אין אדם מוחל והוי מקח טעות ולא בעיא גט ודוקא היכא דמתברר לן בודאי שהיא איילונית על פי הסימנים האמורים לקמן בפרק הערל (יבמות פ:) להכיר בהן שהיא איילונית אבל אם אינה ברור צריכה גט מספק:

ד גמ' [ג:] **מנא הני מילי דתנו רבנן ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה** תלמוד לומר לפי שנאמר **יבמה יבא עליה שומע אני אפי' על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור** צרת צרתה מנין תלמוד לומר לצרור ולא כתיב לצור **אין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבים על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת**

ואסורה לייבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה לייבם אין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לייבם צרתה אסורה אף כל שהיא וכו' **מכאן אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף כל העולם יכול שאני מרבה אף שש עריות חמורות מאלו שיהיו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה** חטאת ואפשר לינשא **ואסורה לייבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחיו ואסורה לייבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי איפשר לינשא לאחיו צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאה. אזהרה שמענו עונש מנין. אמר קרא כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו וגו'.** [י.] **מתני'** מני **ר' יהודה היא דאוסר באנוסת אביו ולהכי קתני חמש עשרה נשים ותו לא וקתני לה לאמו גבי שש עריות שצרותיהן מותרות אבל רבנן דשרו באנוסת אביו שש עשרה הן שפוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן וכן תני לוי במתני' אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים אינה פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שאינה פוטרת צרתה משום דלא תפסי בה** קידושין לאחיו ולא צרת ערוה היא [י:] היתה **אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת צרתה ואע"ג ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה נשים יש לך להוסיף שש עשרה כגון זו: אמר** [יא.] **רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה בעריות.** לאו דוקא אסורה דאף מחליצה פטורה כדמוכח כולה שמעתא דפריך מסוטה דרבנן ומסוטה ספק וכן פירש רש"י ודוקא סוטה ודאי אבל סוטה ספק בעיא חליצה כדתנן סוטה ב. **ואם מת חולצת ולא מתייבמת** ואע"ג דבסוטה ספק כתיב נמי טומאה הא מסקינן לקמן דקרא דונסתרה והיא נטמאה בנבעלה בודאי איירי ולא בסוטה ספק וא"ת הרי נכנסה עמו ליסתר דתנן אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה ואמרינן במסכת סוטה בפרק כשם דף כח. דשלשה ונטמאה כתיבי חד לבעל וחד לבועל וחד לתרומה וי"ל דהא דאסרינן לה מן נטמאה לאו משום דספק מיקריא טומאה דאין קרוי טומאה אלא הבעילה של זנות אלא דאסרינן לה משום ספק נטמאה כדאיתא בפ' כשם שם אם נטמאה למה שותה ואם לא נטמאה למה משקה מגיד לך הכתוב שהספק אוסרה כודאי. ואם תאמר אם כן לא תיבעי חליצה כודאי וי"ל להחמיר עשאה הכתוב ספק כודאי ולא להקל לפוטרה מן החליצה ומיהו קשה הא דפריך עלה בפ"ק דסוטה דף ה: ותתייבם יבומי ונדחק הש"ס למצוא טעם למה אינה מתייבמת ואמאי הא אמרינן להחמיר עבדינן לה כודאי וי"ל דהא דאמרינן דטומאה כתיב בה כעריות היינו דוקא סיטה ודאי דכתיב בה טומאה בלשון לאו כי היכי דכתיב גבי עריות אבל סוטה ספק דכתיב טומאה דידה בלשון עשה אע"ג דאסרינן משום ספק טומאה לא חשיב טומאה דידה אפי' כספק ערוה הלכך פריך שפיר ותתייבם יבומי ואע"ג דפריך הש"ס מאי שנא סוטה וודאי דכתיב בה טומאה סוטה ספק נמי כתיב בה טומאה ודאי מעיקרא הוה סלקא דעתך הכי דטומאה בלשון עשה חשיבה למיעבדה כערוה אבל לפי מאי דמסיק דבסוטה ודאי דכתוב טומאה בלשון לאו לרבנן דר' יוסי בן כיפר מהשתא איתבריר לן דלא חשבינן טומאה למיעבדה כערוה אלא היכא דכתיבא בלשון לאו כי היכי דלא תיקשי לן הא דפריך הש"ס גבי סוטה ספק ותתייבם יבומי ונסתלקה עתה קושיית הראב"ד ז"ל שהקשה על רב אלפס ז"ל שכתב צרת סוטה אסורה מ"ט טומאה כתיב בה כעריות וכתב הראב"ד ז"ל סוגיא דשמעתין אע"ג דכתיב בה טומאה בעיא חליצה או היא או צרתה דאילו איתיה לבעל מי לא בעיא גיטא השתא נמי בעיא חליצה וצרתה כמוה עכ"ל ומה שכתב הרב ז"ל סוגיא דשמעתא דבעיא חליצה לא אשמעתין דהכא כתב זה דודאי מוכח שמעתא דאף חליצה לא בעיא אלא אשמעתא דפ"ק דסוטה כתב דקאמר התם אמתני' דנכנסה עמו לסתר וכו' ואם מת חולצת ולא מתייבמת ותתייבם יבומי אמר

רב יוסף אמר קרא ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ולא ליבם אמר ליה אביי אלא מעתה חליצה נמי לא תיבעי א"ל רב יוסף אילו איתיה לבעל מי לא בעיא גט השתא נמי תבעי חליצה והרב לא עלה בלבו לחלק בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק ולסברתו פליגא סוגיא דסוטה אסוגיא דשמעתין ופסק הלכה כסוגיא דסוטה לחומרא אבל לפי מה שחילקתי בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק אין אנו צריכין לכל זה ולא פליגי אהדדי. **מתיב רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת ולא מתייבמת א"ל** [יא:] **אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק:**

רי"ף עמ' ד

ה תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום ר"א בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנישואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו **אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנישואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר** דדרשינן **היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל אפי' לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת לחזור לבעלה מ"ט הויה ואישות כתיב בה. בעי ר' יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו תא שמע המחזיר גרושתו משנישאת היא וצרתה חולצת היא וצרתה סלקא דעתך אלא אימא או היא צרתה חולצת** [יב.] **ולא תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתייבמת:**

ו ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן כי אתא רבין אמר ר' יוחנן אחת צרת ממאנת פי' ממאנת ביבם ואחת צרת איילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא וחדא אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום היא לגבי שאר אחין דלא עבדה בהו מעשה **שריא וחולצת או מתייבמת דאמר שמואל** מיאנה בזה מותרת בזה **ואיילונית לא חולצת ולא מתייבמת דאמר קרא והיה הבכור אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתייבמת דטומאה דכתיב בה** אוקמוה רבנן בסוטה וכיון דאיתעקר איתעקר הלכך חולצת אבל אינה מתייבמת מק"ו אם נאסרה במותר לה באסור לה לכ"ש אבל צרתה מתייבמת דלא אלים ק"ו למידחי צרה. **ואמר רבא הלכתא צרת איילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו איילונית והא דקתני וכולן** שמתו **או מיאנו או שנתגרשו או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות** דמשמע שנמצאו איילונית **אין מעיקרא לא תני שהיו:**

רי"ף עמ' ו

ז [יב:] **ואי אתה יכול לומר בחמותו** ואם חמותו שמיאנו וכו' **תני רב ביבי קמיה דרב נחמן** ג' נשים משמשות במוך **קטנה ומעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות** מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל **מניקה שמא תגמול את בנה וימות** ואיזו היא קטנה מבת י"א שנה ויום א' עד בת י"ב שנה ויום א' **פחות מכן או יתר על כן משמשת כדדכה והולכת דברי ר' מאיר וחכמים אומרים** אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה **והולכת ומן השמים ירחמו שנאמר שומר פתאים ה' ומדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברא ולא מתה אם כן מצינו חמותו ממאנת ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו ופריק רב ספרא בנים הרי הם כסימנים כלומר קטנה שילדה כנערה שהביאה סימנים ואינה ממאנת ואיכא דאמרי אמר רב ספרא בנים עדיפי מסימנים למאי נפקא מינה אפי' לר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן בבנים מודה. ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנים ונבדוק חיישינן שמא נשרו** [יג.] **ואפי' למ"ד אין חוששין שמא נשרו משום צער לידה חיישינן.** הא דקאמר רב זביד אין בנים בלא סימנים לא בעי למימרא שאין בנים כלל בלא סימנים דא"כ מאי בעי הש"ס ונבדוק כיון שאין בנים כלל בלא סימנים ודאי נשרו ועוד מאי קאמר למ"ד אין חוששין מאי אכא למימר הכא ודאי נשרו ועוד מדקאמר משום צער לידה

פרק ראשון [ג:] **חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן.** כדקתני שאם היתה נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים שתיהן **פטורות וטעמא יליף בגמרא: וצרות צרותיהן.** לקמן במתניתין מפ': **חמותו.** שאם מת בעלה ונשאה אחיו ומת בלא בנים: **וכן אם חמותו ואם חמיו.** שכולן אסורות לו מטעם הפסוק דכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה ויש בכלל זה חמותו [ואם חמותו ואם חמיו] שכולן אסורות לו משום ערוה כדמפרש באלו הן הנשרפין [עה.] ובתו ובת בתו ובת בנו דהכא בבתו מאנוסתו מיירי דאילו בתו מאשתו היינו בת אשתו דכיון דכתיב אשה ובתה ל"ש הימנו ול"ש מאיש אחר **אבל בתו מאנוסתו לא ילפינן מהכא דאשה ע"י קדושין משמע** דאישות הוא ומקרא אחרינא נפקא כדמפרש בגמ': **אחותו מאמו.** שנשאת לאחיו מאביו ומת בלא בנים וכן אחות אמו שנשאת לאחיו מאביו שאין יבום אלא לאחין מן האב דכתיב כי ישבו אחים יחדיו ולילפינן אחות אחותה מבני יעקב בפ' שני [יז:] מה להלן מן האב אע"פ שאין מן האם ה"נ ל"ש: **ואשת אחיו מאמו.** שמת ונשאה אחיו מאביו שהיתה נכרית אצלו ומת בלא בנים ונפלה לפני זה ליבום אסורה לו לפי שהיתה אשת אחיו מאמו תחלה ואסורה לו עולמית דכתיב ערות אשת אחיך ודרשינן ליה בפרק הבא על יבמתו [נה.] אחיך בין מן האב בין מן האם:

ואשת אחיו שלא היה בעולמו. כגון ראובן שמת בלא בנים ונולד לו אח אחר מיתה ושמו לוי ועמד שמעון ויבם את אשתו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים ונפלו שתיהן לפני לוי שתיהן פטורות לפי שאשת ראובן שנשאת לשמעון אסורה ללוי וענוש כרת עליה לפי שאשת אח בכרת כשאר עריות שבפרשה וכתיב בכולהו כי כל אשר וגו' **ובמקום מצות יבום כשמת בלא בנים שרייה רחמנא ואשת אחיו שלא היה בעולמו שמת קודם לידתו לא שריא ליה דכתיב כי ישבו אחים יחדיו שהיתה להם ישיבה אחת בעולם והלכך כשמת ראובן נאסרה על לוי איסור עולם כאשת אח שיש לו בנים ואפי' עכשיו שנפלה מכח נשואי שמעון שהיה בעולמו אסורה לו בשביל ראובן וכשם שהיא אסורה לו כך צרתה אשת שמעון האחרת אסורה לו דילפי' לקמן על כל העריות העומדות עליו בכרת שנפלו לפניו ליבום עם צרותיהן ששתיהן פטורות ואם נשאן** חייב **כרת שמאחר שפטרן הכתוב עומדת עליו באיסור אשת אח שיש לו בנים** וכתבו המפרשים ז"ל דהא דפירש רש"י ז"ל בנולד ואח"כ יבם לא נקטא בדווקא אלא דבעינן לפרושי לדברי הכל ומיהו אליבא דהלכתא קי"ל כרבנן לקמן פ' כיצד [יט.] דאסירה עליה בין שנולד ואח"כ יבם בין יבם ואח"כ נולד: **וכלתו. שמת בנו ונשאת לאחיו וכלתו אסורה לו לעולם ואפי' אחר מיתת בנו: וכולן שמותו.** אם **מתה בתו קודם לאחיו: או מיאנו. והיכי משכחת מיאון בבתו והרי אביה קיים ואין מיאון אלא ביתומה משכחת לה כגון שהשיאה אביה ונתגרשה כשהיא קטנה ושוב אין לאביה רשות בה והלכה ונשאת לאחי אביה בעודה קטנה יוצאה במיאון ובפ' ב"ש** [קט.] **קרי לה יתומה בחיי האב ואם מאנה באחי אביה או** נתגרשה מאחי אביה: **או נמצאו איילוניות. שמקחו מקח טעות ולא הויא אשת אחיו וכשמת אחיו הרי היא כמו שאינה ומתייבמת צרתה** ומפרש בתוספתא האי נמצאו בין בחיי הבעל בין לאחר מיתתו ורב אסי פירש בגמרא [יב.] דווקא נמצאו דהיינו שלא הכיר בה ומשום מקח טעות אבל רבא פירשה [יב:] בין שהכיר בה בעלה בין שלא הכיר בה ואפי' הכיר בה צרתה מותרת משום דכיון דלא חזיא ליבום כלל הרי היא כצרת ערוה שלא במקום מצוה [פי' כצרת ערוה באיש אחר שאינו אחיו דלא שייכא מצות יבום]:

חמש

עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו [מאמו] ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או נתגרשו או מיאנו או שנמצאו אילוניות צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו אילוניות או שמיאנו שכבר ילדו: גמ'

והכי איתא בירושלמי איילונית כמי שאינה בעולם והא דקתני שנמצאו תני שהיו והלכתא כרבא וכתב ר"ת ז"ל דלרבא דלאו טעמיה משום מקח טעות אפשר דאיילונית שלא הכיר בה גיטא מדרבנן בעיא ואתיא שפיר מתניתין דכתובות [ק:] דהממאנת והשניה והאיילונית אין להם כתובה דמשמע כתובה הוא דלית לה הא גיטא בעיא כדדייק התם [עג.] ואתיא שפיר נמי הא דאמרי' (במכילתין סא:) קטן וקטנה לא חולצין ולא מיבמין קטן שמא ימצא סריס קטנה שמא תמצא איילונית ונמצאו פוגעין בערוה ואם איתא דלא בעיא גיטא כלל תתיבם קטנה ממה נפשך דאפילו תמצא איילונית אנוסת אחיו בעלמא היא ושריא ליה אבל אי בעיא גיטא מדרבנן אמרינן פוגעין בערוה מדרבנן והרשב"א ז"ל תמה על פרש"י ז"ל **שפי' נמצאת איילונית שמקחו מקח טעות הוא ולא הויא אשת אחיו ולפי זה מתני' בשלא הכיר בה וכרב אסי ואנן כרבא קי"ל דפירשה אפילו הכיר בה וכדאפסיק הלכתא בהדיא בגמרא:** [ט.] **גמ' מנא הני מילי.** דערוה וצרתה וצרת צרתה פטורות לעולם: **עליה מה ת"ל. ליכתוב לגלות ערותה בחייה ומשמע** נמי

שבחיי אשתו נאסרת עליו אחותה ולאחר מיתה מותרת: **שומע אני אפילו נפלה לפניו ליבום אחת מן העריות.** תתייבם: **לצרור.** צרות הרבה מדלא כתיב לצרר: **זדונה כרת.** בפ' עריות כתיב בתר כולהו ונכרתו הנפשות העושות וכל שזדונו כרת שגגתו חטאת כדיליף בפירקין [ט.]: **ט"ו** נשים ותו ליכא עריות בכרת חוץ משש עריות של משנתינו שאין בהם צד יבום לעולם: **(שנשואות לאחרים) יכול שאני מרבה וכו'.** שנשואות לאחרים שיהו צרותיהן אסורות להנשא לזה וה"ה דהוה מצי למימר יכול שאני מרבה ט"ו נשים אלו שלא במקום מצוה אלא דמשום דתנא דמתניתין תנא התירא שלא במקום מצוה בשש עריות נקט הכי ולהכי קתני בסוף דבריו שאין צרה אלא מאח לתת טעם לאלו הששׁ כדי שנלמוד מהם לט"ו שלא במקום מצוה דאי לא למה לי למתני שאין צרה אלא מאח כיון דהא ברירא להו להתירא אלא ודאי כדאמרן וכן פי' ר"י ז"ל שאין צרה אלא מאח. דהואיל ופטרה הכתוב מזיקתו הרי היא עליו כאשת אח שיש לה בנים שהיא בכרת דכתיב ערות אשת אחיך אבל בעלמא [דלא רמי] איסור אשת אח עלה שריא ליה: **עונש מנין.** אם יבם ערוה או צרתה וא"ת היכן שנינו שיש עליהם עונש דקתני מנין וי"ל דתנא קים ליה במילתא ואורחא הוא בהכי: **תניא מאי ולקחה.** דכתיב ולקחה לו לאשה ומדלא כתיב **ולקח משמע דשתים נפלו לו מאחיו** וכששתים ראויות לו או יקח אחת מהן דבית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים אבל אם אחת מהן ערוה עליו שתיהן פטורות **וצרות צרותיהן נמי מהכא נפקי דמשנפלה לו צרת ערוה מאחיו הראשון ודחתה הערוה ממנו נאסרה עליו עולמית משום אשת אח וכשנתיבמה לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת וחזרה ונפלה לפני זה לא קרינן ביה בזו שנאסרה עליו ולקחה הלכך תרוייהו אסירן וכן לעולם: ונודעה החטאת כו'.** בפר העלם דבר של צבור כתיב: **ונאמר להלן עליה.** לגלות ערותה עליה שהוא מופנה לדרשה מה להלן באיסור כרת מיירי אף כאן כשהורו ב"ד לצבור להתיר איסור כרת מביאין פר: **האי סברא דרבי.** דאין מביאין פר אם הורו בדבר שיש בו לאו או עשה אלא דוקא אם טעו בדבר שזדונו כרת: **תורה אחת. לענין קרבן כתיב בפרשת עבודת כוכבים:**

[ג:] **מנא ה"מ דתנו רבנן (ויקרא י"ח:י"ח) ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה ת"ל לפי שנאמר (דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה שומע אני אפילו על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור אין לי אלא צרתה צרת צרתה מנין ת"ל לצרור ולא לצרר ואין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם ואין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם צרתה אסורה מכאן אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם יכול שאני מרבה את שש עריות חמורות מאלו שיהו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי אפשר לינשא לאחים צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאח אזהרה שמענו עונש מנין אמר קרא (ויקרא י"ח:כ"ט) כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו** (ח: ע"ש) **ורבי נפקא ליה צרת ערוה דאסורה מהכא דתניא רבי אומר ולקח ולקחה לאסור צרות של עריות והכי קאמר לכתוב רחמנא ולקח מאי ולקחה כל היכא דאיכא תרין לקוחין דאי בעי האי נסיב ואי בעי האי נסיב שריאן ואי לא תרוייהו אסירן ורבי האי עליה מאי עביד ליה מיבעי ליה להא** [ט.] **דתנו רבנן (ויקרא ד':י"ד) ונודעה החטאת אשר חטאו עליה עליה מה ת"ל רבי אומר נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה מה להלן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כאן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבנן דמפקי ליה להאי עליה לצרת ערוה במקום ייבום דאסירא האי סברא דרבי מנא להו נפקא להו מדמקרי ליה ר' יהושע בן לוי לבריה (במדבר ט"ו:כ"ט) תורה אחת יהיה**

תורה. כל התורה במשמע: **הוקשה כל התורה.** לענין קרבן: **לעבודת כוכבים מה ע"כ על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת. כדכתיב התם והנפש אשר תעשה ביד רמה אלמא כל הפרשה בדבר שזדונו כרת משתע'.** אמר המחבר כל זה ללא צורך כתבתי אלא שרבינו אלפס האריך בו לפרש בהלכה זו לענין חלוק קרבנות כמו שכתוב בהלכותיו:

לכם לעושה בשגגה וכתיב (במדבר ט"ו:ל') והנפש אשר תעשה ביד רמה הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים מה עבודת כוכבים דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כל דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבי האי תורה אחת מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא לפי שמצינו שחילק הכתוב בין יחידים למרובין יחידים בסקילה לפיכך ממונם פלט ומרובין בסייף לפיכך ממונם אבד יכול נחלוק בקרבנותיהן ת"ל תורה אחת יהיה לכם וכו'. האי שמעתתא קשיא להו לרבוותא וקא הוו בה טובא ולא סלקא להו כל עיקר איכא מינייהו מ"ד כי מדרש זה דרכי בענין תורה אחת לא יתכן שהרי חילק הכתוב בין מרובין ליחידים גם בקרבן עבודת כוכבים שהרי יחידים מביאין שעירה וצבור שהן ב"ד מביאין פר לעולה ושעיר לחטאת וכיון שפירש הכתוב וחילק לא הוי ס"ד שצריכין אנו לחלוק חלוקה אחרת כדי שיהא צריך דנשמעי' תורה אחת ואיכא מינייהו מאן דפירשה וכיון דחזא דלא סלקא ליה כהוגן אמר ליכא למיפתר בה טפי מן הכין ואיכא מינייהו מאן דפירקא לההיא קושיא וקאמר הכי ודאי שהמקרא חילק בין יחידים למרובין בקרבן עבודת כוכבים דכתיב (במדבר ט"ו:כ"ב) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה וגו' וכתיב (במדבר ט"ו:כ"ד) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה (במדבר ט"ו:כ"ד) ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת ביחיד הוא דחילק הכתוב דכתיב ואם נפש אחת אבל ביחידים לא חילק והאי דקתני בברייתא יכול נחלוק בקרבנותיהן לאו על יחיד דחילק ביה קרא קאמר אלא על יחידים שהן רבים ומאן ניהו עיר שהודח מיעוטה שהן בסקילה ביחיד וקאמר האי תנא שחילק הכתוב בעיר הנדחת בין מיעוט העיר שהן יחידים לרוב העיר שהן מרובין ואלו בסקילה וממונן פלט ואלו בסייף וממונן אבד ולענין קרבן לא חילק הכתוב אלא בין נפש אחת למרובים אבל באלו מיעוט העיר במיתתן חילק יכול הואיל וחילק במיתתן לדונן ביחיד בסקילה יכול נחלוק נמי בקרבנותיהן ולא יביאו קרבן צבור ת"ל תורה אחת אלו הן תורף דבריו של מפרש זה וקאמר דליכא בה קושיא וכד מעיינת בה בשמעתא אליבא דהאי פירושא משכחת לה כולה קושיא חדא דהאי תורה אחת בענין יחיד כתיב ולא בענין צבור וא"כ להאי פירושא הוה ליה האי תנא מהדר אציבורא וקא נסיב ליה קרא דיחיד ועוד אי האי תנא איחידים קא מהדר דליתו קרבן צבור אמאי קאמרינן מאי ליתו ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת צבור בעבודת כוכבים הוא דמייתי דשמעת מיניה דהני לאו ציבורא נינהו ולא אפשר דניתו האי קרבן ולאו הכין הו"ל למימר ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת צבור נמי היינו קרבנו וליכא חלוקה בקרבן דידהו מקרבן צבור ותו כי אמרינן ואלא מאי שעירה אמאי פרכינן יחיד נמי היינו קרבנו לאו הכין הל"ל האי יחיד בעבודת כוכבים הוא דמייתי ולא אפשר להני יחידים לאתויי קרבן יחיד כדפרכינן בכולהו ועוד בר מן כל דין היכי מייתי בין הני ובין הני קרבן ציבור והא קיימא לן דלא מייתו קרבן צבור אלא צבור שעשו בהוראת בית דין דכתיב (במדבר טו) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ואמור רבנן (הוריות ד:) **נאמר כאן עדה ונאמר להלן עדה מה עדה האמורה להלן עד שיהו כולן ראויין להוראה אף עדה האמורה כאן עד שיהו כולן ראויין להוראה ותנן נמי (שם) הורו ב"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהם מביאין פר ובעבודת כוכבים מביאין פר ושעיר וכו' ותנן נמי** (הוריות ה.) **הורו ב"ד של אחד מן השבטים ועשה אותו שבט על פיהן אותו שבט חייב ושאר שבטים פטורים דברי ר' יהודה וחכ"א אין חייבין אלא על הוראת ב"ד הגדול שנאמר (במדבר טו) ואם כל עדת ישראל ישגו ולא עדת אותו השבט ואע"ג דהאי קרא בשאר מצות הוא דכתיב הא קא גמרינן** (הוריות ה:) **מעיני מעיני בגזרה שוה אלא האי פירושא ודאי פירושא פריכא הוא ולאו דסמכא הוא והכין פירושא מצינו שחילק הכתוב בין יחידים למרובים שהיחידים בסקילה וממונן פלט ומרובין בסייף וממונם אבד יכול כשם שחילק במיתתן של מרובין ועשאה בסייף כך**

כמה עקרות וזקנות מצינו שנפקדו וראויין להקים שם משא"כ באיילונית: **וגר ועבד משוחרר לא מיבמין.** ומ"מ אם נשא אשת אחיו או גר או עבד אינו חייב משום אשת אח אפי' היו לו בנים לאחיו ממנה כיון שהיתה הורתן ולידתן שלא בקדושה אבל היכא דהוו תאומים והיתה לידתן בקדושה חייבין משום אחותו ואשת אח ומשום דדמו לאחין מן האם ולא מן האב לכך אין מיבמין: **החרש והשוטה מיבמין.** אשת אחיהם הפקח: **ולא חולצין.** דלא אלימא חליצתן להפקיע קדושי פקח: **והספקות.** כגון שקדש אחיו וכו': **אינו** מייבם דכל אחת שמא אינה יבמתו ונמצא שהיא אחות זקוקתו: **או שנתערב.** כדמפרש לקמן פרק נושאין על האנוסה [צט.] כגון שילדו לאה ואשת ראובן בנה שני זכרים במחבואה ולא נודע איזה בן ראובן ומת אחד מהם ואחר כך מת ראובן צריך זה הספק לחלוץ לאשתו שמא בן ראובן מת וזהו אחיו של ראובן ולא מיבם שמא אמו היא: **או כגון שלא שהתה וכו'.** וילדה והוא ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון ויש לו אחין מן הראשון ומן הב' אותו הוולד אינו יכול ליבם אשת אחיו מן הראשון שמא הוא בן השני ובני הראשון הם אחיו מן האם ולא אשת אחיו מהשני מהאי טעמא גופה וחולץ מספק: **פצוע דכא וכו' לא מייבמין.** דחייבי לאוין נינהו ומ"מ כיון שהיתה להם שעת הכושר רמיא

או חולצות או מתיבמות יש או חולצין או מיבמין חולצין ולא מיבמין מיבמין ולא חולצין לא חולצין ולא מיבמין עריות שאמרו לא חולצין ולא מיבמין מוסיף עליהן סרים חמה ואנדרוגינוס ואח מן האם וגר ועבד משוחרר דהיכא ב' אחין תאומין והיתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מיבמין אבל חייבין משום אשת אח החדש והשוטה מיבמין ולא חולצין הספיקות כגון שקידש אחת משתי אחיות ואין ידוע איזו מהן קידש או שנתערב ולדה בולד כלתה או מי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים חולצין ולא מיבמין פצוע דכא וכרות שפכה סרים אדם והזקן חולצין ולא מיבמין ואם בעלו קנו ואסור לקיימן משום (דברים כ"ג:ב') לא יבא פצוע דכא וגו' ושאר כל אדם או חולצין או מיבמין:

סליק פירקא

הדרן עלך חמש עשרה נשים

[יז.] **כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו ב' אחין ומת אחד מהן ונולד להן אח ואח"כ יבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת** [יח:] **שני אחים ומת אחד מהן ויבם השני את אשת אחיו ואח"כ נולד להן אח ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת רבי שמעון אומר מייבם לאיזו שירצה או חולץ לאיזו שירצה: גמ'** [יז:] **אשת אחיו שלא היה בעולמו היכא כתיבא אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא** (דברים כ"ה:ה') **כי ישבו אחים אחים שהיתה להם ישיבה אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו יחדיו המיוחדין בנחלה פרט לאחין מן האם: א"ר יהודה אמר שמואל שומרת יבם שמתה אסור באמה אלמא קא סבר יש**

קמייהו לחליצה והאי זקן מיירי שתשש כחו וכשל שהוא דומיא דסריס דלאו בר ביאה והקמת שם הוא: **ואם בעלו קנו.** ומגרשין בגט בלא חליצה: **סליקו** להו חמש עשרה נשים **פרק** שני **כיצד אשת אחיו וכו'.** כיצד פוטרת צרתה: [יח:] **ונולד להם אח.** נמצאת זקוקה ליבם ועליו אסורה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ואח"כ יבם השני. ולו אשה אחרת ומת הראשון שנפלה לפניו כבר פעם אחת יוצאה ונפטרת מזה משום אשת אחיו שלא היה וכו' עשה בה זה שמת מאמר. ולא הספיק לכנסה עד שמת: [יט.] **שניה חולצת.** ולא מפטרה משום צרת ערוה דלאו צרתה ממש היא ולא מתייבמת. דמאמר קונה מקצת **והויא צרת ערוה במקצת: נולד להם אח ומת.** המיבם: **מיבם לאיזו שירצה. ופטורה חברתה ולאו אעשה בה מאמר קאי אלא אריש דקתני הראשונה יוצאה וכו' וקאמר ר' שמעון כיון שכשנולד כבר נתיבמה ולא היתה על זה בזיקת נשואי אחיו הראשון מעולם מותרת לו** ומיהו לענין הלכתא כסתמא דמתני' קי"ל דרבים נינהו ובין נולד ואחר כך ייבם ובין ייבם ואחר כך נולד אסורה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו: **גמ' היכא כתיבא.** לאיסורא: **המיוחדין בנחלה.** הראויין לירש זה את זה ושחולקים נחלה אחת פרט לאחין מן האם: **יש זיקה. זיקת יבום אלימא למהוי ככנוסה ואוסרת אמה על היבם משום חמותו** דאפי' לאחר מיתה איכא איסורא דאוריית וכדאמרינן בגמרא הכא ומיהו ראוי שתדע שאם קדשה לאמה של יבמתו ואפילו בחייה קדושין תופסין לו בה דלא אלימא זיקה לאפקועי שלא יהו קדושין תופסין בקרובותיה והכי מוכח מהא דרבי יהודה ב"ב דאע"ג דסבר יש זיקה ואסור באחותה עד שיעשה אחיו

הגדול מעשה קדושין שקדש לאחותה קדושין [הוו] והוא אסור ביבמתו משום אחות אשתו והמעשה תלוי באחיו: **שומרת יבם.** ממתנת ליבום יבמה: **שקדש אחיו.** של יבם את אחותה אחר שנפלה זו לפניהם: **אומרים** לו **למארס המתן מלכנוס לפי שאחות זקוקתך היא:**

עד שיעשה מעשה. עד שייבם אחיך את היבמה ותפקע זיקתה ממך אלמא זיקה אסרה לאחותה והקשו ז"ל אחר שקדש הוה לן למימר שנפקעה זיקתה ואפי' לא יעשה אחיו מעשה ויש תירצו דכיון דקי"ל יש זיקה הרי היא כמקודשת אצלו הלכך אינו דין שתוציא מקודשת למקודשת אבל לפי זה אם נשאה דין הוא דעדיף טפי מן המקודשת ותוציא הזקוקה אבל אינו מחוור זה בעיני המפרשים האחרונים דאי נשואין מפקעי קדושין נמי הוו מפקעי דקדושין מדאורייתא וזיקה מדרבנן והיינו דאמרינן המתן עד שיעשה מעשה וכו' ולא אמרינן ליה שיכנוס אלא עיקר הדבר תלוי במעשה אחיו משום דבמעשה זה הוא מתיר אחותה לאחיו בלי ספק דהשתא לא הויא אחות זקוקתו וכן פירשו הם זכרונם לברכה הא דפרק ארבעה אחין [כט:] דאמרינן ואי סלקא דעתך מאמר לב"ש קונה קנין גמור זה יעשה מאמר ויקנה וזה יעשה מאמר ויקנה. פירוש בשתי אחיות הנופלות לפני שני אחין דקתני חולצות ולא מתייבמות וכו' כלומר דכיון שקנה לזאת נפקעה זיקתה לחברתה להתירה לשני וכן כשקנה חבירו פקעה זיקתה מעליו ובדין הוא דכל שקנה א' מהם חברו יכול ליכנס וליבם לחברתה אלא שגזרו שמא ייבם לכתחלה וקא פגע באחות זקוקתו: **ה"מ מחיים. כל זמן שיבמתו קיימת** כהא דרבי יהודה בן בתירא אבל מתה היבמה הוה אמינא פקעה זיקה ומותר באמה: **קמ"ל דזיקה בכדי וכו'.** כשלא יעשו ביבמה שום מעשה או חליצה או יבום: **גרסי'** בגמרא תניא העושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה רבי אומר קנה וחכ"א לא קנה מ"ט דרבי גמר מביאה דיבמה מה ביאה דיבמה בעל כרחה אף קדושין דיבמה בע"כ ורבנן גמרי מקדושין דעלמא מה קדושין דעלמא מדעתה אף קדושין דיבמה מדעתה דקדושין מקדושין אית לן למילף: **פירוש מאמר.** קדושי יבמה מדרבנן נינהו ומיקרו מאמר: [יט:] **בעל כרחה. דאמרי' בפרק קמא** [ח:] **ויבמה בעל כרחה דאם בא עליה אפילו באונס קנאה: קידושין דעלמא. והלכה והיתה לאיש אחר מדעתה משמע: קדושין מקדושין וכו'.** והלכתא הכי כרבנן: [כ.] **מתני' כלל אמרו ביבמה.** לא חולצת ולא מתיבמת. צרתה וכ"ש היא לפי שאף הצרה ערוה היא ויש בה כרת וכדאיתא בפרק קמא [ג:]: **איסור מצוה ואיסור קדושה וכו'.** דוקא היא אבל צרתה מתיבמת שאין צרה פטורה אלא מערוה וכדנפקא לן בפ"ק [שם] מאחות אשה דכתיב בה לצרור וכן איתא בירושלמי להדיא: **אחותה שהיא וכו'.** אחותה של ערוה: **כשהיא יבמתה. כגון נפלו שתי אחיות מב' אחין והאחת אסורה לו משום ערוה כגון שהיא חמותו** או כלתו: **או חולצת או מתיבמת.** אותה אחות הערוה דהשתא לא **פגע באחות זקוקתו משום דערוה לאו זקוקתו היא: שניות לעריות.** דגזרו סופרים עליהם: **לשון** מצוה וקדושה מפרש בגמרא: **אלמנה לכ"ג. שמת אחיו ההדיוט ונפלה אלמנתו לפניו: גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. שעבר אחיו המת ונשא גרושה או חלוצה וכשמת צריכה חליצה שהרי תפסו לו קדושין בה דקדושין תופסין בחייבי לאוין אבל יבומי לא שהרי אסורה לו לזה שהוא כהן ואפטורי בלא כלום לא דלא אלים לאו למפטרי' דילפי' מאחות אשה בפ"ק** [ג:] ואמרינן בגמרא [כ.] כלל דמתני' לאתויי מאי אמר רפרם למעוטי צרת אילונית אתא וכללא דמתני' סימנא הוא בעלמא ולא בא לרבות כלום אלא למעט דלא חשבינן צרת ערוה לצרת איילונית לפי שאיסור אילונית לאו איסור ערוה היא שנאסור צרתה כמותה אלא דלא חזיא ליבום מחמת אשת אח ואנן כי אסרינן צרתה שתהא כערוה היינו כשאסורה איסור ערוה דומיא דאחות אשה דילפינן מינה איסור צרה דכתיב בה לצרור ודלא כרב אסי דאמר צרת איילונית אסורה ומיהו פסק הלכתא בפרק קמא (סי' ב) דצרת סוטה אסורה כרב דטומאה כתיב בה כעריות: **גמ' אחותה דאיסור מצוה. כגון שנפלו לפני לוי שתי אחיות** ליבום שהיו נשי שני אחיו והאחת היא ללוי שניה כגון שהיתה אם אם אמה של אשתו ומשום שאסורה לו לא הויא אחותה אחות זקוקתו ושרי' ליה והא כיון דמדאורייתא רמיא קמיה דשניה מותרת היא מדאורייתא הוו ליה שתי אחיות זקוקות לו ואי נסיב חדא פגע באחות זקוקתו ותנא דמתני' ודאי ס"ל

זיקה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל הלכה כר' יהודה בן בתירא דתנן שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום ר' יהודה בן בתירא אמרו אומרין לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה וצריכא דאי אשמעינן יש זיקה הוה אמינא ה"מ בחד אבל בתרי אין זיקה קמ"ל הלכה כר' יהודה בן בתירא ואי אשמעי' הלכה כר' יהודה בן בתירא הוה אמינא ה"מ מחיים אבל אחר מיתה פקעה לה זיקה קמ"ל דזיקה בכדי לא פקעה וכן הלכתא: [כ.] **מתני' כלל אמרו ביבמה כל שאיסורה איסור ערוה לא חולצת ולא מתייבמת איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת איסור מצוה שניות מדברי סופרים איסור קדושה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר: גמ' אחותה שהיא יבמתה או**

הראשון. שאין נכסי היבם משועבדים לה כלל ויכול למוכרן כשירצה דאשה הקנו לו מן השמים ומיהו כל נכסי בעלה הראשון משועבדים לכתובתה ואף על פי שהוא זוכה בהן אינו יכול למוכרן בלא רשותה אף על פי שיש נכסים כפלי כפלים ככתובתה וטעמא דאי משתדפי הני גבי מהני אבל לא היו נכסים כלל לכתובתה תקנו חכמים שישתעבדו נכסי היבם לכתובתה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ואחר שכנסה זה שוב אין שאר אחיו זוכין בנכסי המת כלל אלא הכל לזה:

על נכסי בעלה הראשון: גמ' [לט.] **כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר למאי הלכתא א"ר יוסי בר חנינא מלמד שמגרשה בגט ומחזירה: ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו לה משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה: מתני' מצוה בגדול ליבם לא**

גמ' [לח:] אמר (רבה) [רבא] אידי ואידי דנפלו לה כשהיא נשואה וזיקת נשואה עושה ספק נשואה רישא דאיתא לדידה הוי לה איהי ודאי ואינה ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי סיפא דמתה הללו באין לירש והללו באין לירש ויחלוקו אביי אמר רישא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם סיפא דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל וקסבר אביי ידו כידה ורבא אמר אי דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל דכ"ע לא פליגי דידו עדיף מידה אלא אמר רבא אידי ואידי דנפלו לה כשהיא שומרת יבם רישא דלא עבד בה מאמר וסיפא דעבד בה מאמר וקסבר רבא מאמר לב"ש עושה ודאי ארוסה וספק נשואה ודאי ארוסה לדחות בצרה ספק נשואה לחלוק בנכסים דנפלו לה משנזקקה ליבום. פי' איהי ודאי. **שהקרן שלה ממ"נ הילכך אלימה חזקה דילה.** סיפא **הואיל ומתה הללו באין וטוענין מכח ירושה והיבם טוען מכח ירושה הילכך שניהם ספק לב"ש דאי זיקה ככנוסה אין כאן ליורשי האב כלום שהבעל יורש שלה ואי לא ככנוסה דמיא אין כאן ליבם כלום לפיכך ספק וספק הוא ויחלוקו ולב"ה הואיל ואלו ואלו קרובים ודאין והוחזקה נחלה זו כבר בחזקת משפחתה אמרינן אוקי אחזקה אבל בחייה ולפירות אפי' ב"ש מודו דנכסים בחזקתייהו ולא שקיל בעל מידי.** כך פירש"י ז"ל:

נפלה כשהיא שומרת יבם. [וכולה כשנפלה] מן הנשואין. רישא לכ"ע כיון דספק נשואה היא ואין לו כח בנכסים מחמת האח כלום שלא נפלו לו בחייו גם מעצמו אין לו בהם שום זכות ואפי' בגוף וכ"ש בפירות שלא תקנו ביבם כלום והוא הדין שאם מתה אינו יורשה וכשנפלו תחתיו דבעל הוא דפליגי ב"ש וב"ה בסיפא דמתני' וקסבר אביי ידו כידה. פירש"י ז"ל דמדאוקמ' שנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל שזכה בהם הבעל ואפ"ה אמרי ב"ה שהנכסים בחזקתה על כרחיך סבר אביי דאליבא דב"ה ידו של בעל מחיים בנכסים כיד האשה בשוה ולפיכך כשמת בעל הורע כח של יבם שהיא ספק נשואה וידה עדיפא מידו ולפיכך נכסים בחזקתה ורבא אמר דלכ"ע ואפי' לב"ה ידו של בעל עדיפא מידה ואם נפלו לה כשהיא תחתיו דבעל אף ב"ה מודים דחולקים דהוה לה ידו של יבם כידה. **וה"נ פליגי אביי ורבא** בהא ריש פ' הכותב [פג.] דאביי סבר **ידו כידה ורבא סבר דידו עדיפא מידה ואמרי' התם דנפקא מינה לשומרת יבם.** ואמרי' התם דאידי ואידי וכו' רישא דלא עבד בה מאמר. **קודם שנפלו לה הנכסים** ואע"ג דלבתר הכי עבד בה מאמר מ"מ כשנפלו בזכותה נפלו ולא בזכותו שאין זיקה עושה כלום בנכסים סיפא דעבד בה מאמר **קודם שנפלו לה הנכסים** ולב"ש כיון דמאמר קונה עושה ספק נשואה לחלוק בנכסים ולב"ה אינו עושה כלום שאינה אלא מדבריהם ולפיכך אומר ב"ה שהנכסים בחזקתה ואפי' לאחר מיתה וזה הולך כפי שיטת רש"י וקצת רבותינו בעלי התוספות אבל רבינו אלפס ז"ל והגאונים הולכים בשטה אחרת דאביי אמר דכולי עלמא ידו של בעל כידה ובית שמאי סברי דכיון דיד שניהם שוה בחיים הוא הדין גבי יבם וכיון דכן חולקין בין בחייה ולפירות בין לאחר מיתה ולגופא וב"ה סברי דמחיים דבעל יד שניהם שוה ומינה דכי היכי שאם מתה היא נתרוקנה רשותה לבעל כך כשמת הוא נתרוקן רשותו לאשה ו בחזקתה בין לפירות בין לגופה בין מחיים בין לאחר מיתה ומתה לאו דווקא דה"ה בחייה ולפירות **ורבא סבר דודאי ידו עדיפא מידה** מחיים וכשמתה היא נתרוקן לבעל זכותה אבל כשמת הוא לא נתרוקן מזכותו כלום כיון דאיכא יבם דקאי בחריקיה הלכך אי כשנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל אפי' ב"ש מודים שהנכסים בחזקת יבם מחיים ולאחר מיתה וכי פליגי כשנפלו לה כשהיא שומרת יבם ובדעבד בה מאמר כדפרשינן לעיל מעתה לנכסי צאן ברזל דלכולי עלמא הוי כנכסים שנפלו לה כשהיא תחתיו לדברי הכל נכסים בחזקת יבם וכדתנן כתובה בחזקת יורשי הבעל ויש בכללן אפי' נכסי צאן ברזל ומתני' תרי דיני קתני בלחוד כדפרשתי לעיל ומה שנחלקו בבבא בתרא [קנח:] בחזקת מי מפני שלא היה שם יבם אבל בכאן שיש יבם הא ודאי במקום בעל קאי ולשיטת רש"י ז"ל ג' דינים תני מתני' וגרסתו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן וכתובה בוא"ו והם נכסי צאן ברזל ולא פי' בחזקת מי וכתובה היא עיקר כתובה ותוספת בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין וכו' הם נכסי מלוג בחזקת יורשי האב: **וכבר** הקשו המפרשים ז"ל על גרס' זו וביררו שהנכונה שיטת הגאון ז"ל דתרי דיני תני מתני' כדפירשתי: [לט:] **מתני' מצוה בגדול.** מוהיה הבכור: **לא רצה.** מפרש בגמרא לא רצה ליבם אלא לחלוץ הולכין על כל האחין למי שהוא קרוב לו בשנים ואם לא רצה גם הוא לייבם הולכים לשלישי שהוא גדול אחריו וכן לעולם דנוח לנו ביבום של קטן מחליצת הגדול (ולא קטן ממש קאמר דהא תנן החולצת מן הקטן חליצתה פסולה אלא האי קטן לא הוי פחות משלש עשרה שנה ויום אחד והביא שתי שערות והא

בסנדל של שעם וליתא דאנן עור בעינן מדכתיב תחש כדאמרינן בגמ' [קב:] אם כן תחש מאי אהני ליה וכתב הריטב"א ז"ל נראה דכל שהוא של עור אפילו של בהמה טמאה חולצים בו אבל ר"ת ז"ל מצריך שיהא הסנדל של בהמה או חיה טהורה דומיא דתחש עכ"ל: **גרסי'** בגמ' [שם] באנפליא חליצתה פסולה למימרא דאנפליא לאו מנעל הוא ורמינהו אחד מנעל וסנדל ואנפליא לא יטייל בהם לא מבית לבית ולא ממטה למטה אמר רבא לא קשיא כאן באנפליא של עור כאן באנפליא של בגד ה"נ מסתברא דאלת"ה קשיא יוהכ"פ איוהכ"פ דתניא לא יטייל אדם בקורדקיסין בתוך ביתו אבל מטייל הוא באנפליא בתוך ביתו אלא לאו ש"מ כאן באנפליא של עור כאן באנפליא של בגד ש"מ: **לא יטייל. ביום הכפורים דהוי נעילת הסנדל: כאן באנפליא של עור.** הא דיום הכפורים: **כאן באנפליא של בגד.** הא דמתני' דלא הוה נעל: **בקורדקיסין. מנעלים דקים שנועלין תחת מנעלים עבים להגין מן המים ונקראים אנפילוש בארץ אשכנז.** ושמעינן מינה דכל שאינו קרוי נעל כגון בתי שוקים של בגד או קאלסוניס מותרין ביוה"כ ורבנן נמי חזינן דנפקי בהו הילכך מי שיש לו שום מיחוש בגופו יכול לנעול בתי שוקים וכיוצא בו של בגד אבל מנעל של עור אפילו בלא עקב אסור והא דתניא לא יטייל אדם בקורדקיסין אפילו לשמור רגליו מלכלוך בית הכסא וכיוצא בו שלא יצטרך להדיחם לבסוף ומוטב שיתלכלך ויבא לידי דיחוי שירחוץ רגליו משנתיר לו סנדליו ואע"ג דנעילת הסנדל ורחיצה תרוייהו מדרבנן וכן אמרו בתוספתא דיומא פ"ד לא ינעול אדם סנדל ויטייל בתוך הבית אפי' ממטה למטה רשב"ג מתיר וכן היה רשב"ג אומר אם היו רגליו מלוכלכות בטיט ובצואה מדיחן במים ע"כ והשתא מה ענין זו לזו וכ"ת דה"ק דכשם שרשב"ג מיקל בזו כך מיקל בזו הא בתרייתא קילא טפי ואפי' רבנן מודו בה אלא ודאי טעמא קא יהיב לפי שאנו מתירין לרחוץ רגליו כשהם מלוכלכים היה מתיר רשב"ג לנעול מנעל בביתו כשנכנס לבית הכסא כדי שלא יצטרך לבא לידי דחוי לרחוץ ביוה"כ כן כתב הרשב"א ז"ל בחידושיו והריטב"א ז"ל העיד כך שמעתי מפי הרשב"א ז"ל עוד העיד ז"ל מפי רבו הרא"ה ז"ל דהא דאמרינן הכא אבל מטייל הוא באנפליא של בגד בתוך ביתו אתא למעט חצר שאינה מעורבת דקי"ל עירוב והוצאה ליוה"כ כמו לשבת ואסור לצאת בכל דבר שאינו מנעל משום משוי והא דנפקי רבנן בסנדל של שעם ושל גמי ורבה בר רב הונא כריך סודרא אכרעיה היינו לחצר המעורבת או למבוי מעורב ולדברי הכל מותר לנעול בתי שוקים ביוה"כ ואפילו לצאת בהם ברשות הרבים דמשום ענוי יום הכפורים ליכא שכל שאינו מחופה עור לאו מנעל הוא ומשום שבת ליכא דמלבוש הוא ואינו משוי כלל וקורדקייסין מנעל הן לענין יוה"כ ולענין שבת אלא שלענין חליצה פסולין כסנדל שאין לו עקב עוד כתב ז"ל בשם רבותיו ז"ל כי אותם סוקי"ש של עץ שעושין בקאשטילא אסור לצאת בהם בשבת במבוי שאינו מעורב כיון שאינם מחופה עור כי העור ההוא שנותנים בראשם שנכנס בו ראש הרגל אינו חפוי וכתבו בשם הרמב"ן ז"ל דמי שהוא מצונן מותר בנעילת סוליס ביום הכפורים כמו שהתירו בחיה מדגרסינן בירושלמי

דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה.

[פ"ח דיומא הל"א] רבי שמואל בר נחמני סלק לגבי דרבי יהושע בן לוי בלילי תעניתא נפק לגביה לביש סוליסי א"ל מה הוא כן אמר ליה איסתניס אני חד תלמיד דרבי מונא הורי לחד מן קרבוי דנשיא למלבש סוליסי מהא דרבי יהושע בן לוי פירוש סוליס נעל בלא עקב וכדאמרינן לקמן [דף קנ: ע"ש] נעל פרט לסוליס שאין לו עקב: **תניא חולצת מן הגדול.** משום דחליצת קטן פסולה:

[קג.] **בין עומד בין יושב.** כתבו המפרשים ז"ל דאף על גב דתניא חליצתה כשרה דמשמע דיעבד הוא הדין דלכתחלה נמי שרי בין יושב בין מוטה ואיידי דבעי למתנא סיפא חליצתה פסולה תנא ברישא חליצתה כשרה תדע דלכתחלה שרי דהא עומד כ"ע מודו שהוא לכתחלה ואפ"ה נקטה ועוד מדמקשי ליה רב אשי לאמימר מהך ברייתא ומאי קושיא אמימר צריך קאמר לכתחלה ובריתא בדיעבד אלא ודאי משום דברייתא בלכתחלה היא אקשי ליה והא דאמרינן לקמן [קו.] בההיא דאתיא לקמיה דרבי אבא אמר לה בתי עמודי אפשר דלאו בשעת חליצה קאמר לה אלא קודם חליצה שבאה לפניו להתערם והוא הדין [דבעי עמידה] דכתיב ועמדו ומיהו יש ברייתא דתניא ועמד ואמר מלמד שאין אומר דבריו אלא בעמידה והגאונים ז"ל סמכו עלה וכתבו דדברים אלו אין אומרים אותם אלא בעמידה וכן בסדור החליצה בהלכות הרי"ף ז"ל ומדברי הרמב"ם ז"ל נראה דלא בעינן עמידה אלא באמירה ורקיקה אבל חליצה אפי' יושב וכך כתב והיא יושבת ופושטת ידיה בב"ד ומתרת רצועות המנעל ומצות חליצה היא שיהיו שניהם עומדים בשעת רקיקה ובשעת אמירה וצריך עיון דבשלמא אמירה דכתיב ועמד ואמר ואף על גב דלא כתיב ועמדה ואמרה אפשר דהדין שוה לשניהם אלא רקיקה מנא לן וכתב הרשב"א ז"ל ראיתי לקצת מחברים שהצריכום עמידה אפילו בחליצת הסנדל ולא ירדתי לסוף דעתם ע"כ וכתב הריטב"א ז"ל הנכון דכל עניני חליצה בעיא מעומד לכתחלה ולא משום דכתיב ועמד ואמר דההוא דספרי אסמכתא בעלמא הוא אלא משום דהוי כעין דין דכתיב ועמדו שני האנשים אשר להם הריב וכן פרש"י ז"ל **לקמן בתי עמודי לחליצה משום ועמדו והיינו שאינו מעכב בדיעבד: מן הסומא.** דלא גזרינן סומא אטו חרש דלאו בר קריאה הוא וסומא יכול להכיר יבמתו בטביעות קלא: **למדחסיה.** כדי שתטרח לחלוץ דלפעמים מנעל של ב"ד גדול מרגלו ונראה כיוצא מאליו אם לא ידחוק רגלו מעט. **למדחסיה.** לדחוק רגלו הימין בקרקע: **בין מוטה.** ומוטה לאו אורחיה למדחסיה:

אלוחתא. שרגלו הפוך ודורס בעליונו של רגל לשון לוח ואינו **דורס במקום מדרס רגלו ואף על גב דתנן מן הארכובה ולמטה כשרה התם הוא דכי נחתך רגלו קם לו שוקו ורחמנא אמר מעל רגלו דהיינו שוקו אבל האי לאו רגל הוא** זה לשון רש"י ז"ל **ואין כן דעת ר"ת ז"ל [ובריית‍א דקב הקיטע איכא לפרושי דיהיב לאחר וחלץ] כדאמרינן בסמוך** [קג.] **אסמיכות הרגלים. מי שמהלך בידיו וגורר רגליו עושה להן סמיכה מתחתיהם של עץ או של עור ומכניסן לתוכו** איהו זה שהוא גורר את רגליו : **לאחר.** שרגלו ישרה:

בר אבין ובר קפין באלו **מגלחין** [כה:] **דאחלשוה לדעתיה דרב אשי ואיתהפוך כרעייהו** וכתב רי"ף ז"ל איכא מ"ד לית הלכתא כאמימר מדאמר רב אשי למאי דקאמר אמימר מכלל דאיהו לא סבירא ליה. ועוד דהא תנן מהארכובה ולמטה חליצתה כשרה מהארכובה ולמעלה חליצתה פסולה ואנן לא סבירא לן הכי דאי איתיה להאי סברא הוה ליה אמימר מפליג אמתני' וליכא למימר דפליג אמימר אמתני' ועוד אי פליג אמימר אמתני' הוה מותבינן ליה תיובתיה מינה ומדלא אותבינן ליה מינה ש"מ דמתני' טעמא לחוד ואמימר טעמא לחוד דסבירא ליה לאמימר דמ"אן דאי"סיקא רג"ליה מארכ"ובה ולמ"טה דבע"י לתרו"צי לשא"רא ע"ל ארע"א וח"ליץ וכ"ן נ"מי בד"לא איפס"יקא רג"ליה בעי לתרוצה על ארעא וחליץ כדקאמר בהדיא מאן דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה והאי דמסגי אלוחתא דכרעיה לא מצי לתרוצי לכרעיה על ארעא הילכך לא חליץ ומתני' דקתני מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה לאו דנקטעה רגלו אלא כגון שקשר רצועות מנעל למטה מארכובה ושמעינן מינה דשוקו נמי מעל רגלו קרינא ביה וכיון שהתירתן יבמה משם מעל רגלו קרינא ביה והכי גרסינן בירושלמי * הל"א אמר רב כיני מתניאתא בקשור מן הארכובה ולמטה וגרסינן נמי התם עיקר חליצה התרת הרצועות וכיון דהתירתן מעל שוקו מקום מצוה הוא דמעל רגלו אמר רחמנא ושוקו מעל רגלו הוא הילכך לא קשיא לדאמימר ולא מידי דליכא בין מימרא דיליה ובין מתני' דקתני מארכובה ולמטה חליצתה כשרה פלוגתא דמתניתין טעמא לחוד וטעמיה דאמימר לחוד

רגלו אלא כגון שקשר רצועות הסנדל למטה מן הארכובה וכיון שהתירתן יבמה משם מעל רגלו קרינא ביה והכי גרסינן בירושלמי בינ' מתניתין בקשור מן הארכובה ולמטה וגרסינן נמי התם עיקר חליצה התרת רצועות וכיון שהתירתן מעל שוקו מקום מצוה **הוא דמעל רגלו אמר רחמנא ושוקו מעל רגלו הוא והילכך לא** קשיא לדאמימר דמתניתין טעמא לחוד ודאמימר טעמא לחוד והאי דקאמר רב אשי נמי למאי דקאמר אמימר לא שמעינן מינה דלא סבירא ליה דאי לא הוה סבירא ליה כאמימר הוה אמר בהדיא דלית הלכתא כאמימר ומדלא אמר הכי לא מצי למדחי שמעתא דאמימר בכי האי מילתא קלישתא הלכך איתא לדאמימר עכ"ל ודעת רבינו תם ז"ל דקיטע אינו חולץ ומאי דקשיא להאי פירושא דמקשינן בגמ' [קג.] עלה דמתני' דלמטה מן הארכובה חליציה כשרה מהא דתניא גבי עליה לרגל רגלים פרט לבעלי קבין כלומר דלא חשיב רגל אלמא מתני' בבעלי קבין היא דהיינו שנחתך רגלו כבר תירצו המפרשים ז"ל דהוה ס"ד הכי ופריק דמתני' בשיש לו רגל וכי קתני חליצתה כשרה ואע"פ שאין החליצה ברגל שהקשר בשוק הם משום דאמר קרא מעל רגלו וכן נראה דעת הר"ם מקוצי בספר המצות שלו כר"ת ז"ל אבל דעת הרשב"א ז"ל בחדושיו נוטה לדעת רש"י ז"ל **ולהתיר לחלוץ למי שנחתך רגלו: מתני' בשל שמאל וכו'.** אבל חליצת שמאל קתני בפירקין שהיא פסולה: